

»Sanfter Druck - positive Anreize«; Deutschland müsse damit aufhören, Einwanderung passiv zu erdulden, sagt der Jurist und Migrationsforscher Daniel Thym. Nötig....

»Sanfter Druck - positive Anreize«; Deutschland müsse damit aufhören, Einwanderung passiv zu erdulden, sagt der Jurist und Migrationsforscher Daniel Thym. Nötig seien Quoten und Kontingente - um jenen Menschen zu helfen, die wirklich schutzbedürftig sind

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

17. Mai 2023

Copyright 2023 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK;»Sanfter Druck - positive Anreize«; S. 4; Ausg. 21

Length: 1606 words

Byline: Mariam Lau

Body

DIE ZEIT: Herr Thym, nachdem die Zahl der Geflüchteten in den vergangenen Monaten wieder erheblich gestiegen ist, haben sich Bund und Länder auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt. Die Bundesländer bekommen eine Milliarde Euro zusätzlich, Migrationsabkommen mit außer-europäischen Ländern sollen Rückführungen von Personen erleichtern, die kein Bleiberecht haben, in Europa soll es eine verbindliche Vereinbarung zur Verteilung von Flüchtlingen geben, vor allem aber sollen Asylverfahren an den Außengrenzen der EU dafür sorgen, dass schutzberechtigte Migranten sicher herkommen. Sind wir damit weiter als vorher?

Daniel Thym: In einem Punkt ganz sicher. Die Öffentlichkeit und auch die Politik haben verstanden, dass Migration und Asyl wieder Themen sind, die ganz vorne auf die politische Agenda gehören. Und dabei geht es natürlich nicht nur ums Geld.

ZEIT: Der Vorschlag von Bundesinnenministerin Faeser, Asylverfahren für die »Aussichtslosen« direkt an den EU-Außengrenzen durchzuführen, hat ihr aus den eigenen Reihen den Vorwurf eingetragen, das Asylrecht aushöhlen zu wollen. Ist etwas dran?

Thym: Frau Faeser unterstützt jetzt einen Vorschlag der EU-Kommission, der seit zwei Jahren auf dem Tisch liegt und zu dem die Bundesregierung bisher keine eigene Position hatte. Das war also überfällig. Das Asylrecht wird dabei nicht ausgehebelt, weil es bei dem zentralen Punkt bleibt: Jeder Antrag wird individuell geprüft. Man muss nur aufpassen, dass das in der Praxis auch umgesetzt wird. Dann bleibt das Asylrecht erhalten.

ZEIT: Wären Italiener und Spanier nicht geradezu verrückt, sich zu so einem Verfahren zu verpflichten, wenn unklar bleibt, wohin abgelehnte Migranten geschickt werden?

Thym: Deshalb wird in Brüssel gleichzeitig darüber verhandelt, was mit denen wird, die von Italien, Spanien oder Griechenland irregulär nach Deutschland und anderswohin weiterwandern - die sogenannte Sekundärmigration. Schon bisher gibt es in solchen Fällen ein zweites Asylverfahren, etwa in Deutschland. Offiziell ist also Italien

»Sanfter Druck - positive Anreize«; Deutschland müsse damit aufhören, Einwanderung passiv zu erdulden, sagt der Jurist und Migrationsforscher Daniel Thym. Nötig....

zuständig, wenn die Überstellung dorthin jedoch scheitert, muss Deutschland übernehmen. Natürlich hat Italien ein Interesse daran, dass das auch in Zukunft so bleibt. In Brüssel ist vielen klar: Wenn man bis zur Europawahl 2024 wieder nichts Praxistaugliches hinbekommt, hat die EU ein Riesenproblem.

ZEIT: Das europäische Asylrecht ist sehr großzügig - wir unternehmen aber alles, damit es möglichst niemand in Anspruch nehmen kann. Wofür braucht man es dann überhaupt noch?

Thym: Da haben Sie völlig recht. Wir sorgen dafür, dass die Reise teuer und gefährlich ist. Deshalb findet auch eine unfaire Selektion statt. Es kommen vor allem junge Männer. Die -Lösung ist aber nicht, das Asylrecht abzuschaffen. Der globale Norden darf sich nicht nur in Sonntagsreden zu den Menschenrechten bekennen, sondern muss aktiv über Quoten, Kontingente und Resettlement denen helfen, die wirklich schutzbedürftig sind.

ZEIT: Resettlement bedeutet die Umsiedlung von Geflüchteten in Drittstaaten. All das ist jetzt geplant. Reicht das?

Thym: In keinsten Weise! Bisher gibt es nur wenige Möglichkeiten, damit Flüchtlinge und -Arbeitskräfte legal mit dem Flugzeug einreisen. Das muss deutlich ausgebaut werden, was aber voraussetzt, dass die irreguläre Zuwanderung zurückgeht. Deutschland und Europa brauchen beides: effektive Rückführungen von ausreisepflichtigen Personen und legale Zugangswege für andere Menschen aus denselben Ländern. Die Herausforderung besteht darin, beides parallel zu schaffen. Dann wird auch die Bevölkerung hierzulande der Asylpolitik weiterhin vertrauen.

ZEIT: Welche Rolle spielen die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und die Europäische Menschenrechtskonvention dabei? Schränken diese den Handlungsspielraum deutlich ein?

Thym: Die GFK regelt gar nicht so viel, wie viele glauben. Man sieht das an den Vereinigten Staaten oder Australien: Beide Länder sind an die Konvention gebunden, machen aber trotzdem eine extrem restriktive Asylpolitik mit superschnellen Verfahren und systematischer Haft etwa an der Grenze zu Mexiko. In Europa geht das nicht so leicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist viel strenger.

ZEIT: Der Kreis der Schutzberechtigten wird immer größer. Steht die Europäische Menschenrechtskonvention einer Begrenzung der Zahlen entgegen?

Thym: Es stimmt: Das europäische Recht schützt nicht nur vor staatlicher Verfolgung, und das ist auch absolut nachvollziehbar. Denken Sie an Frauen oder Schwule, die vor nichtstaatlicher Verfolgung fliehen. Und auch Bürgerkriege -erfasst die GFK nicht. Europäisches Recht schützt in solchen Fällen, und es ist auch richtig, dass man dies nicht durch simple Obergrenzen beschränken kann. Bei 100.000 ist Schluss - das geht nicht. Beide Konventionen erlauben aber sehr wohl, Maßnahmen zu ergreifen, die indirekt darauf abzielen, dass weniger Leute kommen - indem man beispielsweise Abkommen zwischen Staaten schließt.

ZEIT: Das soll passieren, ist aber nicht so leicht, weil die betreffenden Länder wenig Interesse daran haben. Wie kann man das ändern?

Thym: Die Bundesregierung will »Migrationsabkommen« aushandeln. Arbeitskräfte und Flüchtlinge sollen legal nach Deutschland einreisen können, wenn dafür ausreisepflichtige Personen zurückgenommen werden. So will man den aktuellen Teufelskreis durchbrechen. Die Idee ist super, und es kommt jetzt darauf an, solche Deals erfolgreich auszuhandeln. Dafür braucht es die richtige Mischung: sanften Druck mit möglichen Nachteilen - und positive Anreize, wenn die Länder kooperieren.

ZEIT: Frontex spricht davon, dass sich in den Sommermonaten die Zahl der irregulär Zuwandernden um 300 Prozent erhöhen wird. Schon jetzt werden deshalb, beispielsweise von CDU-Politiker Jens Spahn oder dem britischen Autor David Goodhart, Forderungen laut, die Konventionen zu schleifen. Was entgegnen Sie?

Thym: Als Völkerrechtler sage ich: Das ist gar nicht notwendig. Es hat mich auch nicht wirklich überrascht, dass jetzt ein britisches Gericht den Plan der Londoner Regierung erlaubt hat, mit Ruanda einen Vertrag zu schließen,

»Sanfter Druck - positive Anreize«; Deutschland müsse damit aufhören, Einwanderung passiv zu erdulden, sagt der Jurist und Migrationsforscher Daniel Thym. Nötig....

damit man Asylbewerber dorthin schickt, solange man in jedem Einzelfall sicherstellt, dass eine Person in Ruanda ordentlich behandelt wird. Das Asylrecht ist ein Recht auf Schutz. Niemand darf in ein Land abgeschoben werden, in dem ihm oder ihr Gefahr droht. Aber es ist eben kein Recht darauf, sich das Land auszusuchen, in dem man diesen Schutz bekommt.

ZEIT: Seit 2015 gibt es immer mehr Zäune, Mauern und sogenannte Pushbacks an den EU-Außengrenzen, Menschen werden also gegen -ihren Willen, zum Teil mit Gewalt zurückgedrängt. Stimmt der Vorwurf von der »Festung Europa«?

Thym: Menschen aus Subsahara-Afrika, die versuchen, mit dem Boot aus Libyen zu kommen oder die Zäune in Ceuta und Melilla zu überwinden, werden sicher von einer »Festung Europa« sprechen. Aber wenn Sie den Bürgermeister von Lampedusa oder einen Kommunalpolitiker aus Duisburg fragen, werden die das angesichts der hohen Zahlen an Geflüchteten vermutlich nicht so sehen. Es gibt Elemente einer Festung - aber es gibt auch viele offene Türen und Fenster.

ZEIT: Lässt sich Schengen noch retten, also das System der offenen Grenzen innerhalb Europas?

Thym: Da legen Sie den Finger in die Wunde. Wir müssen es schaffen, dass die Einreise in den Schengenraum erst stattfindet, wenn feststeht, dass jemand auch schutzbedürftig ist. An den Außengrenzen muss es ein einheitliches Verfahren für alle geben, nach gemeinsamen Standards.

ZEIT: Das haben wir im griechischen Moria versucht und sind grauenhaft gescheitert. Warum soll es jetzt plötzlich klappen?

Thym: Die EU muss beweisen, dass Moria nicht überall ist. Wir müssen Italien und Griechenland massiv unterstützen, mit Geld, Frontex und allem, was wir haben. Irgendwann sollten ohnehin EU-Behörden die Verfahren durchführen. Wenn wir das nicht hinbekommen und es bei der Weiterwanderung nach Deutschland bleibt, werden immer mehr Länder keine Lust mehr haben, Asyl zu gewähren - und auch keine Lust mehr auf Schengen. Dann haben wir eine Festung Europa nach außen und Kleinstaaterei im Innern. Ich will das nicht.

ZEIT: Sie hadern mit der lange umkämpften Formel vom »Einwanderungsland Deutschland«. Warum?

Thym: Ich hadere nicht damit. Es war überfällig, dass sich die Bundesregierung dazu bekennt. Es hat geschadet, das so lange auszublenden oder zu bestreiten. Aber das lag auch daran, dass es zu so einer Wohlfühl-Formel geworden ist - so als wäre damit schon klar, dass Rückführungen schlecht sind und Asylsuchende sich aussuchen können, in welchem EU-Land sie leben möchten. Wir haben Einwanderung immer eher verwaltet als gestaltet. Deutschland wurde wider Willen zum Einwanderungsland - und aus diesem passiven Erdulden müssen wir raus. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung aktiver wird.

ZEIT: Stimmt eigentlich dieses bleischwere Gefühl, dass man sich in Sachen Migration immer und immer wieder durch die gleichen Debattenzyklen schleppt?

Thym: Als Gesellschaft sind wir enorm viel weitergekommen. Die Frage ist jetzt nicht mehr: Sind wir ein Einwanderungsland? Sondern: Welche Art von Einwanderung wollen wir? Die Diskussion ist nicht mehr schwarz-weiß, offene Grenzen versus Abschottung, es ist legitimer geworden, unterschiedlicher Meinung zu sein.

Die Fragen stellte **Mariam Lau**

Ein beschädigter Grenzzaun im französischen Calais - für viele ein Symbol für die »Festung Europa«. Durch Asylverfahren an den Außengrenzen der EU soll die Migration nun eingedämmt werden

Daniel Thym ist Professor für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz und Direktor des dortigen Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht

Classification

»Sanfter Druck - positive Anreize«; Deutschland müsse damit aufhören, Einwanderung passiv zu erdulden, sagt der Jurist und Migrationsforscher Daniel Thym. Nötig....

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: POLITISCHES ASYL (91%); EINWANDERUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); POLITIK (79%); WAHLEN (74%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (71%); MENSCHENRECHTE (71%)

Organization: EUROPEAN UNION (58%)

Geographic: BRÜSSEL, BELGIEN (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); HAUPTSTADTREGION BRÜSSEL (90%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%); ITALIEN (89%); BELGIEN (74%); GRIECHENLAND (59%); SPANIEN (59%)

Load-Date: May 18, 2023